

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0031702-18.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **IGOR OLIVEIRA DE SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba****VISTOS**

IGOR OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal, porque em data incerta entre 20.10.2016 e 19.04.2016, local incerto, nesta cidade e comarca, recebeu uma máquina de cartões de Crédito do tipo “Pag Seguro”, Nº 20739756, pertencente à K. A. D'A. S., sabendo tratar-se de produto de crime. O réu, na data de 19.04.2017, por volta das 8 horas e 54 minutos, na Rua Mendes Nunes, nº 482, Jabaquara, nesta cidade e comarca, tinha depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o total de 23 (vinte e três) invólucros contendo 22 g (vinte e dois gramas) de cocaína e 17 (dezessete) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 47 g (quarenta e sete gramas). Segundo o apurado, a vítima teve sua máquina Pag Seguro roubada em 20.10.2016 e, em data posterior incerta, tal aparelho caiu nas mãos do réu. Nestas circunstâncias, em 19.04.2017, Policiais Militares em resposta a informações prestadas pelo “disk denúncia” se dirigiram ao local dos fatos, residência de um indivíduo procurado pela Justiça chamado Breno. Ao chegarem, foram informados pela mãe de Breno que o mesmo não se encontrava, assim, franqueada entrada a casa, os milicianos vieram por encontrar no quarto de Igor a referida máquina de cartão, bem como um violão dentro do qual estavam as drogas, um celular Motorola e um simulacro de arma de fogo. No momento Igor declarou serem seus os entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 29.05.2017, com concessão da liberdade provisória sem fiança (fls. 169/170), o réu foi citado (fls. 173), oferecida resposta à acusação (fls. 180/181), continuidade (fls. 183), com instrução, interrogatório e debates.

O Ministério Público pediu a condenação, pois comprovados os fatos atribuídos ao réu, com regime inicial fechado.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu, por Defensoria Pública, pleiteou a absolvição, pela insuficiência de provas, alternadamente, pena no mínimo, substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos e regime aberto.

É o relatório.

DECIDO

A ação é procedente.

A *materialidade do delito* foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 6/14, boletim de ocorrência de fls. 16/19 e 67/69, auto de exibição e apreensão de fls. 20/22, auto de entrega de fls. 50, laudo de constatação de fls. 78/80 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 194/196, bens de origem ilícita foram recebidos, ademais, cocaína e maconha foram apreendidas.

A *autoria* é atribuível ao réu.

No distrito, Igor declarou que estava no interior da residência de sua genitora, em seu quarto, dormindo, quando Policias Militares tiveram entrada fraqueada a casa por sua mãe. Quanto ao violão, afirmou tê-lo comprado de “um nóia” na rua por cerca de vinte reais e pretendia revendê-lo com lucro. Em relação a máquina pag seguro disse que a encontrou na rua, guardando-a consigo, por fim, o celular Motorola encontrado é seu, contudo está quebrado e com a tela rachada. O violão foi encontrado encima de seu armário, dentro de uma caixa de instrumentos, assim como a máquina Pag Seguro. Enquanto estava sendo conduzido para a delegacia pararam o veículo com um outro policial de cor negra e, mostrando uma sacola contendo entorpecentes e uma peça (arma), disseram “olha o que tem para você, você vai segurar e ficar cinco anos preso”. Afirma que os entorpecentes e a arma de fogo não lhe pertenciam, sendo colocados no interior do violão pelos Policiais Militares. Já foi processado por tráfico duas vezes antes de atingir a maioridade. Não estuda, havendo perdido sua vaga, assim como não trabalha há cerca de dois anos, dependendo de sua mãe.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A negativa não se sustentou em contraditório.

Rodrigo, policial militar, pelo levantamento inteligente da polícia foi buscar primo do réu. Igor mora à frente, olhou, ficou assustado, mãe franqueou a entrada na casa, no quarto, droga, simulacro e celular, além da máquina. O acusado negou ser traficante, receptador e usuário. A mãe confirmou a chegada do filho, na data anterior, com aqueles produtos. Lugar conhecido como ponto de tráfico. Já tinha ouvido falar de Igor, na condição de traficante, além de ser “ladrão de carro”. A mãe estava lá, bem como o pai. Ninguém intercedeu em seu favor. Droga não era muita, eram diversas. Não apurou quem morava lá. A mãe disse que lá residiam a própria e o réu. Seu parceiro pegou o violão.

Salvatore, policial militar, pelo levantamento inteligente havia procurado da Justiça na rua. Igor mora à frente, olhou, ficou assustado, na busca pessoal, tinha caixa de violão, tinha entorpecente, simulacro de arma e máquina de cartão – no quarto, mãe franqueou a entrada na casa. O acusado afirmou ser traficante e sabia que o produto era ilícito (proveniente do roubo) e não falou ser usuário – não lembra se o parceiro estava junto. A mãe confirmou a chegada do filho, na data anterior, com aqueles produtos. Lugar conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia o réu de antes. A mãe estava lá. Ninguém intercedeu em seu favor. Droga suficiente para tráfico, eram diversas. Ele, réu, irmãs, mãe moravam lá. Tudo estava debaixo da cama, a máquina de cartão na cômoda. A caixa de violão não sabe quem pegou. Não lembra de dinheiro. Os dois policiais entraram na casa. Havia três cômodos, sendo dois quartos. As irmãs dormiam nesse quarto.

Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o réu, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.

O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (*Direito administrativo*. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, na sequência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1**, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e 24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3, 1ª** Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Não é crível que alguém encontre maquinário e não devolva, tampouco que deseje fica com algo a custo muito baixo, sem desconfiar de sua procedência.

Ele poderia vir a Juízo, preferiu a contumácia, logo, reforça-se ser o infrator.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151)

Em suma, a negativa na fase extrajudicial, revelia, depoimentos policiais provam que o réu realizou o tráfico e a receptação.

Doso as penas.

1ª fase

Considerando a diretriz dos arts. 59 e 60 do Código Penal, circunstâncias judiciais, a primariedade do réu, bons antecedentes, o resultado e consequências do delito, normais se comparados com casos semelhantes, o grau de culpa, não intenso, os bons antecedentes do acusado, fixo as penas-base nos mínimos, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa para o tráfico e um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa para a receptação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

2ª fase

“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a menoridade não influi na pena.

Não há outras circunstâncias atenuantes e não há circunstâncias agravantes.

3ª fase

Tendo em vista ser primário, de bons antecedentes, não existindo prova de que participe de atividade ou organização criminosas, em razão do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a pena de 2/3, para reprimi-lo e conscientizar-se dos malefícios de sua atitude para a sociedade, estando de posse de quantidade não desprezível de maconha, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento sessenta e seis (166) dias-multa.

Inexistem outras causas de diminuição e não há causas de aumento.

Penas finais

As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam: dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e cento e setenta e seis (176) dias-multa.

Regime de pena e substituição

O regime inicial da pena corporal seria o aberto, por força do art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu é primário, de bons antecedentes, jovem, preso com quantidade pequena de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

droga, em lugar conhecido para tanto, dessa maneira, em caso de descumprimento da pena substituta, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral.

Não poderá falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus conceitos de licitude e necessidade econômica.

Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. **RHC 113380/DF**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e **HC 109583/MS**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.

A receptação, igualmente, não teve maiores consequências.

Aplicando-se o art. 44, § 2º c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substituo a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, verificando-se as aptidões do acusado e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e parágrafos do estatuto repressivo, além de multa, a qual, na base, fica em dez (10) dias-multa e, por fim, no mesmo patamar, para a correta repressão, prevenção (especial – não cometimento do mesmo delito e geral – realização de outras infrações penais) e ressocialização criminais (com convívio harmônico em sociedade, já que é imprescindível. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal.

Dessa maneira, concilia-se a individualização da sanção penal, que guarda sintonia com as condições objetivas e subjetivas do réu, aliada à necessidade de sancionar a conduta combatida e criticada aqui e fora do país.

Dá-se, conforme dito, uma oportunidade para aquele que, repita-se, é primário tecnicamente, não ostenta antecedentes criminais e não foi encontrado com quantidade exagerada de entorpecente. Se ele reincidir novamente no delito, deverá ser apenado de maneira mais enérgica, para a efetivação da dignidade humana.

A sociedade deve ser protegida, entretanto, não se pode olvidar de quem faz parte


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dela, dentre estes, aqueles que cometem o crime numa primeira vez.

Valor do dia-multa

A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do réu (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu **IGOR OLIVEIRA DE SOUZA**, qualificado nos autos, à pena de **dois (2) anos e oito (8) meses** de reclusão, **com regime inicial aberto**, em caso de conversão, substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e pagamento de **vinte (20) dias-multa**, mais **cento e sessenta e sete (166) dias-multa** do tipo secundário, na forma supramencionada, como incurso no **art. 33, "caput", c/c o § 4º do mesmo dispositivo legal, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, "caput", do Código Penal, c/c o art. 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal.**

O condenado poderá apelar em liberdade, pois primário, de bons antecedentes e pela pena aplicada, nos termos do preceituado no art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008. Além disso, vide art. 59 da Lei nº 11.343/2006.

Nome no rol, oportunamente.

Oficie-se para destruição da arma de fogo de brinquedo, estojo, celular, instrumento musical, sacola e drogas.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação, pois não adveio prejuízo mensurável do delito, tampouco o crime afetou vítima específica, por força do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pela nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008.

Sem custas, por ser patrocinado pela Defensoria Pública.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Publicada em audiência. R. I. e C.

São Paulo, 31 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**